建築基準法　問17・問18　特訓100問

問1〜91：練習問題（暗記ノートの全章から出題）

問92〜100：本試験の問17・18（改題を含む）

法令は令和8年4月1日現在（令和7年4月施行の改正を反映）。4点セットで解き、解答・解説は巻末。

【問 1】 (用語) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 基礎は、建築物の主要構造部に含まれる。

2 事務所の用途に供する建築物は、建築基準法上の特殊建築物に該当する。

3 建築物を同一敷地内で移転することは、建築基準法上の「建築」に含まれない。

4 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

【問 2】 (用語) **建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

1 主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段及び基礎をいう。

2 延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計をいう。

3 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。

4 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

【問 3】 (適用範囲) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 道路・用途地域・容積率などの集団規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限って適用される。

2 構造耐力や防火に関する単体規定は、都市計画区域内の建築物に限って適用される。

3 準都市計画区域内においては、建築基準法の集団規定は適用されない。

4 文化財保護法の規定によって国宝に指定された建築物にも、建築基準法の規定は適用される。

【問 4】 (適用範囲) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築主事を置かない市町村の区域では、市町村長が特定行政庁となる。

2 建築主事を置く市町村の区域では、都道府県知事が特定行政庁となる。

3 既存不適格建築物について増築をする場合は、原則として改正後の規定が適用される。

4 建築基準法の改正により既存の建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、所有者は速やかに適合させなければならない。

【問 5】 (用語) **次の建築物のうち、建築基準法上の特殊建築物に該当しないものはどれか。**

1 倉庫

2 自動車車庫

3 共同住宅

4 事務所

【問 6】 (用語) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築物の用途を変更することは、「建築」に当たる。

2 既存の建築物を増築する工事は、「建築」には当たらない。

3 既存の建築物の屋根の過半について修繕する工事は、「建築」には当たらないが、大規模の修繕に当たる。

4 建築物の主要構造部の一種について3分の1を模様替する工事は、大規模の模様替に当たる。

【問 7】 (建築確認) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 都市計画区域及び準都市計画区域外において、鉄骨造平家建て、延べ面積250㎡の倉庫を新築する場合、建築確認を受ける必要はない。

2 都市計画区域及び準都市計画区域外において、平家建て、延べ面積180㎡の事務所を新築する場合、建築確認を受けなければならない。

3 都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅を新築する場合、建築確認を受けなければならない。

4 都市計画区域内において、木造平家建て、延べ面積150㎡の住宅の大規模の修繕をする場合、建築確認を受けなければならない。

【問 8】 (建築確認) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 延べ面積300㎡の事務所を、延べ面積を変えずに飲食店に用途変更する場合、建築確認を受けなければならない。

2 延べ面積150㎡の事務所を共同住宅に用途変更する場合、建築確認を受けなければならない。

3 延べ面積500㎡の劇場を映画館に用途変更する場合、建築確認を受けなければならない。

4 用途変更に係る工事が完了したときは、建築主事等の完了検査を受けなければならない。

【問 9】 (建築確認) **建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

1 防火地域内において、木造2階建ての住宅に床面積5㎡の増築をする場合、建築確認を受けなければならない。

2 準防火地域内において、平家建ての住宅に床面積10㎡以内の増築をする場合、建築確認を受ける必要はない。

3 防火地域及び準防火地域外の都市計画区域内において、平家建て延べ面積120㎡の住宅に床面積8㎡の増築をする場合、建築確認を受ける必要はない。

4 防火地域及び準防火地域外の都市計画区域内において、3階建ての事務所に床面積15㎡の増築をする場合、建築確認を受けなければならない。

【問 10】 建築確認 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築主は、確認済証の交付を受ける前であっても、工事に着手することができる。

2 建築確認の申請は、工事施工者が行わなければならない。

3 1号建築物及び2号建築物の建築確認の審査期間は、原則として申請受理日から35日以内である。

4 3号建築物の建築確認の審査期間は、原則として申請受理日から14日以内である。

【問 11】 建築確認 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 指定確認検査機関が検査をした場合、検査済証は特定行政庁が交付する。

2 建築主事等は、完了検査の申請を受理した日から7日以内に検査をしなければならない。

3 建築主は、工事が完了した日から7日以内に到達するように完了検査を申請しなければならない。

4 完了検査は建築主事又は建築副主事のみが行うことができ、指定確認検査機関は行うことができない。

【問 12】 建築確認 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 完了検査の申請が受理された日から14日を経過すれば、検査済証の交付前でも建築物を使用することができる。

2 都市計画区域内に平家建て延べ面積150㎡の住宅を新築した建築主は、検査済証の交付を受けるまで当該住宅を使用することができない。

3 木造2階建ての住宅を新築した建築主は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ、当該住宅を使用することができない。

4 検査済証の交付前の仮使用の認定は、国土交通大臣が行う。

【問 13】 建築確認 **建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

1 中間検査は、指定確認検査機関が行うことはできない。

2 中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程に係る工事を施工してはならない。

3 階数が3以上の共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、特定工程に当たる。

4 建築主は、特定工程に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に到達するように中間検査を申請しなければならない。

【問 14】 (建築確認) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 準防火地域内の一戸建ての住宅の建築確認には、消防長等の同意を要しない。

2 消防長等の同意は、建築主が消防長に直接申請して得なければならない。

3 すべての建築物の建築確認には、消防長又は消防署長の同意が必要である。

4 防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅（兼用住宅等を除く）の建築確認には、消防長又は消防署長の同意を要しない。

【問 15】 (建築確認) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 床面積の合計が10㎡以内の建築物を除却する場合も、届出が必要である。

2 建築物除却届は、建築主が提出しなければならない。

3 建築工事届は、建築主が特定行政庁に提出する。

4 床面積の合計が10㎡を超える建築物を除却する工事の施工者は、都道府県知事に届け出なければならない。

【問 16】 (建築確認) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 令和7年4月以降、木造2階建ての住宅の大規模の修繕をする場合にも、建築確認が必要である。

2 都市計画区域内において木造平家建て、延べ面積200㎡以下の住宅を新築する場合、建築確認は不要である。

3 延べ面積250㎡の木造平家建ての住宅を都市計画区域外に新築する場合、建築確認は不要である。

4 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積180㎡の物品販売店舗を都市計画区域外に新築する場合、建築確認が必要である。

【問 17】 (建築確認) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築確認の処分に不服がある者は、建築審査会に対して審査請求をすることができる。

2 建築審査会は、市町村の議会に置かれる。

3 特定行政庁が建築基準法の規定による許可をする場合、建築審査会の同意は一切不要である。

4 建築確認の処分に対する審査請求は、国土交通大臣に対して行う。

【問 18】 (建築確認) **建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

1 延べ面積300㎡の木造平家建ての共同住宅を新築する場合、都市計画区域の内外を問わず建築確認を受けなければならない。

2 都市計画区域内において、木造平家建て、延べ面積120㎡の住宅を移転する場合、建築確認を受けなければならない。

3 鉄骨造2階建て、延べ面積150㎡の事務所を都市計画区域外に新築する場合、建築確認を受けなければならない。

4 都市計画区域内において、木造平家建て、延べ面積120㎡の住宅の大規模の模様替をする場合、建築確認を受けなければならない。

【問 19】 (単体規定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 高さ31mを超える建築物には、避雷設備を設ける必要はない。

2 高さ60mを超える建築物の構造方法は、特定行政庁の認定を受けたものでなければならない。

3 高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならない。

4 高さ25mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。

【問 20】 (単体規定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 住宅の居室には、原則として床面積の5分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならない。

2 住宅の居室には、原則として床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならない。

3 居室には、換気のため、原則として床面積の10分の1以上の開口部を設けなければならない。

4 居室に換気設備を設けた場合であっても、床面積の20分の1以上の換気のための開口部が必要である。

【問 21】 (単体規定) **建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

1 居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。

2 住宅の居室を地階に設ける場合は、壁及び床の防湿の措置その他の衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 一室で天井の高さの異なる部分がある場合、その室の天井の高さは最も低い部分の高さによる。

4 学校の教室を地階に設ける場合も、壁及び床の防湿等の措置を講じなければならない。

【問 22】 (単体規定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は水洗便所とし、汚水管を公共下水道に連結しなければならない。

2 すべての建築物の便所は、水洗便所としなければならない。

3 処理区域内であっても、浄化槽を設ければ、くみ取り便所とすることができる。

4 便所には、採光及び換気のための窓を設ける必要はない。

【問 23】 (単体規定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 居室を有する建築物の建築材料には、クロルピリホスを添加してはならない。

2 居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが一切認められていない。

3 シックハウス対策としての換気設備の設置は、住宅以外の建築物には義務付けられていない。

4 吹付け石綿は、飛散防止の措置を講じれば建築材料として使用することができる。

【問 24】 (単体規定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として防火壁又は防火床によって、床面積1,000㎡以内ごとに区画しなければならない。

2 延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物も、防火壁で区画しなければならない。

3 防火壁による区画は、床面積3,000㎡以内ごとに行えばよい。

4 延べ面積が500㎡を超える建築物は、防火壁で区画しなければならない。

【問 25】 (単体規定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 屋上広場の周囲の手すり壁等の高さは、1m以上でよい。

2 2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

3 1階にあるバルコニーの周囲にも、高さ1.1m以上の手すり壁等を設けなければならない。

4 住宅のバルコニーには、手すり壁等を設ける必要はない。

【問 26】 (単体規定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 木造3階建て、延べ面積100㎡の建築物は、構造計算によって安全性を確かめる必要はない。

2 木造2階建て、延べ面積400㎡の建築物は、構造計算によって安全性を確かめなければならない。

3 木造2階建て、延べ面積250㎡、高さ8mの建築物は、構造計算によって安全性を確かめなければならない。

4 鉄骨造平家建て、延べ面積150㎡の建築物は、構造計算によって安全性を確かめなければならない。

【問 27】 (単体規定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 道路中心線からの距離は、延焼のおそれのある部分の判定には用いない。

2 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線等から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。

3 同一敷地内に2以上の建築物がある場合、その相互間には延焼のおそれのある部分は生じない。

4 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線等から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。

【問 28】 (単体規定) **建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

1 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として非常用の進入口を設けなければならない。

2 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

3 高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

4 劇場の客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。

【問 29】 (単体規定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築物の敷地は、原則としてこれに接する道の境より高くなければならない。

2 湿潤な土地に建築する場合であっても、盛土や地盤の改良等の措置は不要である。

3 建築物の地盤面は、周囲の土地より低くてもよい。

4 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出するための下水管等を設ける必要はない。

【問 30】 (単体規定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、原則として小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。

2 長屋又は共同住宅の各戸の界壁には、遮音性能は要求されない。

3 階段には、手すりを設ける必要はない。

4 高さ1m以下の階段の部分にも、手すりを設けなければならない。

【問 31】 (道路) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 幅員6m以上のものでなければ、建築基準法上の道路とはならない。

2 建築基準法上の道路とは、原則として幅員4m以上のものをいう。

3 私道は、建築基準法上の道路となることはない。

4 都市計画法による道路は、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものに限り道路となる。

【問 32】 (道路) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは、道路とみなされる。

2 2項道路の一方ががけ地に沿う場合は、がけ地側の境界線から2mの線が道路境界線とみなされる。

3 2項道路については、道路の両側の境界線からそれぞれ2m後退した線が道路境界線とみなされる。

4 2項道路の中心線から2mの線までの部分（セットバック部分）は、建築物の敷地面積に算入することができる。

【問 33】 (道路) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 接道義務は、都市計画区域及び準都市計画区域外の建築物にも適用される。

2 建築物の敷地は、道路に4m以上接しなければならない。

3 建築物の敷地は、自動車専用道路に2m以上接していれば、接道義務を満たす。

4 建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければならない。

【問 34】 (道路) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 接道義務の例外としての特定行政庁の許可には、国土交通大臣の承認が必要である。

2 幅員4m以上の道に2m以上接する延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅について特定行政庁が認定する場合には、建築審査会の同意が必要である。

3 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、接道義務の適用を受けない。

4 接道義務には、例外は一切認められていない。

【問 35】 (道路) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 条例で接道義務を付加できるのは、延べ面積3,000㎡を超える建築物に限られる。

2 地方公共団体は、条例で、接道義務を緩和することができる。

3 地方公共団体は、特殊建築物や階数3以上の建築物等について、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さについて必要な制限を付加することができる。

4 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で接道義務を付加することができる。

【問 36】 (道路) **建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

1 地盤面下に設ける建築物は、道路内に建築することができる。

2 公共用歩廊（アーケード）は、道路内に建築することが一切できない。

3 建築物は、原則として道路内に、又は道路に突き出して建築してはならない。

4 公衆便所又は巡査派出所で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築することができる。

【問 37】 (道路) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が接道義務に抵触することとなる場合、特定行政庁はその変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

2 壁面線は、市町村長が指定する。

3 壁面線を越えて高さ1.5mの塀を建築することはできない。

4 私道の所有者は、いつでも自由にその私道を廃止することができる。

【問 38】 (道路) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 幅員6m以上を道路とする区域内では、建築物の敷地は道路に3m以上接しなければならない。

2 特定行政庁がその地方の気候・風土の特殊性等を考慮して指定する区域内においては、幅員6m以上のものが道路となる。

3 幅員6m以上を道路とする区域の指定は、都道府県知事が行う。

4 幅員6m以上を道路とする区域内では、2項道路の中心線から2mの線が道路境界線とみなされる。

【問 39】 (道路) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 位置指定道路の指定は、市町村長が行う。

2 位置指定道路は、幅員2m以上であればよい。

3 位置指定道路内には、道路内建築の制限は適用されない。

4 土地を建築物の敷地として利用するため築造する私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路である。

【問 40】 (道路) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 2項道路のセットバック部分は、建蔽率の算定における敷地面積に算入することができる。

2 2項道路のセットバック部分の土地の所有権は、消滅する。

3 2項道路のセットバック部分は、容積率の算定における敷地面積に算入することができる。

4 2項道路のセットバック部分には、門や塀も建築することができない。

【問 41】 (用途制限) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 工業地域内においては、小学校を建築することができる。

2 第一種低層住居専用地域内においては、大学を建築することができる。

3 工業地域内においては、住宅を建築することができる。

4 工業専用地域内においては、共同住宅を建築することができる。

【問 42】 (用途制限) **建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

1 工業専用地域内においては、図書館を建築することができる。

2 第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができる。

3 第一種低層住居専用地域内においては、神社を建築することができる。

4 工業専用地域内においては、診療所を建築することができる。

【問 43】 (用途制限) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 工業地域内においては、ホテルを建築することができる。

2 第一種低層住居専用地域内においては、旅館を建築することができる。

3 第一種住居地域内においては、床面積の合計が3,000㎡以下のホテルを建築することができる。

4 第二種中高層住居専用地域内においては、ホテルを建築することができる。

【問 44】 (用途制限) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 第一種住居地域内においては、カラオケボックスを建築することができる。

2 第二種住居地域内においては、床面積の合計が5,000㎡のカラオケボックスを建築することができる。

3 第一種中高層住居専用地域内においては、カラオケボックスを建築することができる。

4 工業専用地域内においては、カラオケボックスを建築することができない。

【問 45】 (用途制限) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 準住居地域内においては、客席の部分の床面積の合計が300㎡の劇場を建築することができる。

2 準住居地域内においては、客席の部分の床面積の合計が150㎡の映画館を建築することができる。

3 工業地域内においては、映画館を建築することができる。

4 第二種住居地域内においては、映画館を建築することができる。

【問 46】 (用途制限) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 工業地域内においては、キャバレーを建築することができる。

2 近隣商業地域内においては、料理店を建築することができる。

3 準工業地域内においては、料理店を建築することができる。

4 商業地域内においては、個室付浴場を建築することができない。

【問 47】 (用途制限) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 第二種低層住居専用地域内においては、床面積500㎡の店舗を建築することができる。

2 第一種低層住居専用地域内においては、事務所を建築することができる。

3 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の2分の1未満かつ50㎡以下の店舗部分を有する兼用住宅を建築することができる。

4 第一種低層住居専用地域内においては、床面積150㎡以下の店舗を建築することができる。

【問 48】 用途制限 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築物の敷地が2つの用途地域にわたる場合、厳しい方の用途地域の用途制限が適用される。

2 建築物の敷地が2つの用途地域にわたる場合、その敷地の過半の属する用途地域の用途制限が敷地全体に適用される。

3 建築物の敷地が2つの用途地域にわたる場合、各用途地域の面積比に応じて用途制限を按分する。

4 建築物の敷地が2つの用途地域にわたる場合、建築物の各部分ごとにそれぞれの用途地域の制限が適用される。

【問 49】 用途制限 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 用途制限の緩和の許可には、建築審査会の同意は不要である。

2 用途地域の制限に適合しない建築物であっても、特定行政庁が公開による意見の聴取を行い、建築審査会の同意を得て許可した場合には建築することができる。

3 用途制限については、許可による例外は認められていない。

4 用途制限の緩和の許可は、市町村長が行う。

【問 50】 用途制限 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 ごみ焼却場は、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合であっても、都市計画で敷地の位置が決定していなければ新築できない。

2 建築基準法第51条の規定は、準都市計画区域内にも適用される。

3 卸売市場は、建築基準法第51条の規定（敷地の位置の都市計画決定）の対象ではない。

4 都市計画区域内において、火葬場の用途に供する建築物は、原則として都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ新築することができない。

【問 51】 用途制限 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 田園住居地域内においては、農業用倉庫を建築することができない。

2 田園住居地域内においては、ホテルを建築することができる。

3 田園住居地域内においては、大学を建築することができる。

4 田園住居地域内においては、床面積の合計が500㎡以内の農産物直売所を建築することができる。

【問 52】 (用途制限) **建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

1 第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することができる。

2 第一種中高層住居専用地域内においては、大学を建築することができる。

3 工業専用地域内においては、幼稚園を建築することができない。

4 工業地域内においては、病院を建築することができる。

【問 53】 (容積率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 前面道路の幅員が12m未満の場合、住居系の用途地域では、前面道路の幅員に10分の4を乗じた数値と都市計画で定められた容積率のうち小さい方が限度となる。

2 前面道路の幅員が12m未満の場合、商業地域では、前面道路の幅員に10分の4を乗じた数値が限度となる。

3 前面道路幅員による数値と都市計画で定められた容積率のうち、大きい方が限度となる。

4 前面道路の幅員が15m未満の場合に、前面道路幅員による容積率の制限が適用される。

【問 54】 (容積率) **第一種住居地域内で、都市計画において定められた容積率が10分の30、前面道路の幅員が6mである敷地における容積率の限度として正しいものはどれか。**

1 10分の30

2 10分の24

3 10分の20

4 10分の36

【問 55】 (容積率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築物の敷地が2以上の道路に接する場合、各道路の幅員の平均を用いる。

2 建築物の敷地が2以上の道路に接する場合、前面道路幅員による容積率の算定には、幅員の最大のものを用いる。

3 建築物の敷地が2以上の道路に接する場合、幅員の最小のものを用いる。

4 建築物の敷地が2以上の道路に接する場合、各道路の幅員の合計を用いる。

【問 56】 (容積率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 エレベーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入する。

2 住宅の地階で天井が地盤面から1m以下にあるものの床面積は、住宅部分の床面積の3分の1を限度として容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

3 共同住宅の共用の廊下の床面積は、延べ面積の2分の1を限度として算入しない。

4 自動車車庫の床面積は、延べ面積の3分の1を限度として算入しない。

【問 57】 (容積率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 自動車車庫の用途に供する部分の床面積は、延べ面積の5分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

2 自動車車庫の用途に供する部分の床面積は、延べ面積の10分の1を限度として算入しない。

3 自動車車庫の用途に供する部分の床面積は、その全部を算入しない。

4 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、全部を延べ面積に算入する。

【問 58】 (容積率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築物の敷地が容積率の制限の異なる2つの地域にわたる場合、敷地の過半の属する地域の容積率が敷地全体に適用される。

2 建築物の敷地が容積率の制限の異なる2つの地域にわたる場合、各地域の部分の面積の比に応じて加重平均した数値が敷地全体の容積率の限度となる。

3 建築物の敷地が容積率の制限の異なる2つの地域にわたる場合、厳しい方の容積率が敷地全体に適用される。

4 建築物の敷地が容積率の制限の異なる2つの地域にわたる場合、緩い方の容積率が敷地全体に適用される。

【問 59】 (容積率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 特定道路に関する容積率の緩和の規定は存在しない。

2 特定道路とは、幅員12m以上の道路をいう。

3 特定道路から100m以内の敷地について、容積率の制限が緩和される。

4 幅員15m以上の道路（特定道路）から70m以内にあり、前面道路の幅員が6m以上12m未満である敷地については、容積率の制限が緩和される。

【問 60】 (容積率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率は、市町村長が定める。

2 用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率は、一律10分の40である。

3 用途地域の指定のない区域内の建築物には、容積率の制限は適用されない。

4 用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める。

【問 61】 (建蔽率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 街区の角にある敷地内の建築物については、建蔽率の限度に10分の2が加算される。

2 角地の建蔽率の緩和は、商業地域内に限って適用される。

3 街区の角にある敷地であれば、特定行政庁の指定がなくても建蔽率が緩和される。

4 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度に10分の1が加算される。

【問 62】 (建蔽率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 準防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の緩和はない。

2 建蔽率の限度が10分の8とされている地域以外で、かつ防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の限度に10分の1が加算される。

3 防火地域内にある準耐火建築物については、建蔽率の限度に10分の1が加算される。

4 防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の限度に10分の2が加算される。

【問 63】 (建蔽率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 準防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されない。

2 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されない。

3 商業地域内にある建築物については、すべて建蔽率の制限が適用されない。

4 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内の準耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。

【問 64】 (建蔽率) **都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の建蔽率の限度として正しいものはどれか。**

1 制限なし

2 10分の8

3 10分の7

4 10分の6

【問 65】 (建蔽率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建蔽率の制限が適用されない建築物は存在しない。

2 公園内にある建築物については、特定行政庁の許可がなくても建蔽率の制限は適用されない。

3 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物については、建蔽率の制限は適用されない。

4 図書館については、建蔽率の制限は適用されない。

【問 66】 (建蔽率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地はすべて防火地域内にあるものとみなす。

2 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合、建蔽率の緩和は一切受けられない。

3 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合、敷地の過半が防火地域内にあるときに限り、敷地全体を防火地域内とみなす。

4 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合、防火地域内の部分についてのみ建蔽率が緩和される。

【問 67】 (建蔽率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 用途地域に関する都市計画において、建築物の敷地面積の最低限度を定めることはできない。

2 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合、その最低限度は300㎡を超えてはならない。

3 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合、その最低限度は200㎡を超えてはならない。

4 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合、その最低限度は500㎡を超えてはならない。

【問 68】 (建蔽率) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築物の敷地が建蔽率の制限の異なる2つの地域にわたる場合、緩い方の建蔽率が適用される。

2 建築物の敷地が建蔽率の制限の異なる2つの地域にわたる場合、敷地の過半の属する地域の建蔽率が敷地全体に適用される。

3 建築物の敷地が建蔽率の制限の異なる2つの地域にわたる場合、各地域の部分の面積の比に応じて加重平均した数値が限度となる。

4 建築物の敷地が建蔽率の制限の異なる2つの地域にわたる場合、厳しい方の建蔽率が適用される。

【問 69】 高さ制限 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた限度を超えてはならない。

2 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは15mを超えてはならない。

3 第一種中高層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない。

4 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない。

【問 70】 高さ制限 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 第一種低層住居専用地域内の建築物には、隣地斜線制限は適用されない。

2 田園住居地域内の建築物には、隣地斜線制限が適用される。

3 商業地域内の建築物には、隣地斜線制限は適用されない。

4 隣地斜線制限は、すべての用途地域内の建築物に適用される。

【問 71】 高さ制限 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 北側斜線制限は、第一種住居地域内の建築物にも適用される。

2 北側斜線制限は、商業地域内の建築物にも適用される。

3 北側斜線制限は、低層住居専用地域、田園住居地域及び中高層住居専用地域内の建築物に適用される。

4 日影規制の対象区域内にある第一種中高層住居専用地域内の建築物にも、北側斜線制限が適用される。

【問 72】 高さ制限 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 日影規制の対象区域として、商業地域を指定することができる。

2 日影規制の対象区域は地方公共団体の条例で指定するが、商業地域、工業地域及び工業専用地域を指定することはできない。

3 日影規制の対象区域は、都市計画で指定する。

4 日影規制は、条例の指定を待たずに全国一律に適用される。

【問 73】 高さ制限 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 第一種低層住居専用地域内では、高さが10mを超える建築物が日影規制の対象となる。

2 日影規制の対象区域外にある建築物は、いかなる場合も日影規制の対象とならない。

3 第一種低層住居専用地域内では、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物が日影規制の対象となる。

4 第一種住居地域内では、軒の高さが7mを超える建築物が日影規制の対象となる。

【問 74】 (高さ制限) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 日影規制は、準都市計画区域内の建築物には適用されない。

2 日影規制は、特定行政庁の許可によっても緩和されることはない。

3 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、日影規制においてはこれらを一の建築物とみなす。

4 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、日影規制はそれぞれの建築物ごとに別々に適用される。

【問 75】 (高さ制限) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 道路斜線制限は、すべての用途地域及び用途地域の指定のない区域内の建築物に適用される。

2 道路斜線制限は、第一種低層住居専用地域内の建築物には適用されない。

3 道路斜線制限は、商業地域内の建築物には適用されない。

4 道路斜線制限は、前面道路の幅員が12m以上の場合には適用されない。

【問 76】 (高さ制限) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 第一種低層住居専用地域内で都市計画に外壁の後退距離の限度を定める場合、その限度は2mとする。

2 第一種低層住居専用地域内で都市計画に外壁の後退距離の限度を定める場合、その限度は1.5m又は1mとする。

3 外壁の後退距離の制限は、第一種住居地域内においても都市計画で定めることができる。

4 天空率による斜線制限の緩和は、認められていない。

【問 77】 (防火地域) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 防火地域内にある2階建て、延べ面積150㎡の建築物は、準耐火建築物等とすれば足りる。

2 防火地域内にある建築物は、規模を問わずすべて耐火建築物等としなければならない。

3 防火地域内にある平家建て、延べ面積80㎡の建築物は、耐火建築物等としなければならない。

4 防火地域内にある3階建て、延べ面積90㎡の木造住宅は、耐火建築物等としなければならない。

【問 78】 防火地域 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 準防火地域内にある3階建て、延べ面積1,000㎡の建築物は、耐火建築物等としなければならない。

2 準防火地域内にある地階を除く階数が4以上の建築物は、耐火建築物等としなければならない。

3 準防火地域内にある木造2階建ての建築物には、防火上の制限は課されない。

4 準防火地域内にある2階建て、延べ面積2,000㎡の建築物は、準耐火建築物等とすれば足りる。

【問 79】 防火地域 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 防火地域内であっても、看板や広告塔について不燃材料とする規制はない。

2 準防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものも、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

3 防火地域内にある看板で高さ2mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

4 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

【問 80】 防火地域 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

2 建築基準法上、建築物の外壁は常に隣地境界線から50cm以上離さなければならない。

3 準防火地域内にある建築物については、外壁が耐火構造であっても隣地境界線に接して設けることはできない。

4 防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

【問 81】 防火地域 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

2 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

3 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、建築物の過半が属する地域の規定が適用される。

4 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、建築物の部分ごとにそれぞれの地域の規定が適用される。

【問 82】 (防火地域) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 防火壁で区画されていれば、防火地域・準防火地域の規定はいずれも適用されない。

2 防火地域内の建築物には、防火壁を設けることができない。

3 防火地域と準防火地域にわたる建築物が防火壁で区画されている場合でも、その全部について防火地域の規定が適用される。

4 防火地域と準防火地域にわたる建築物が防火壁で区画されている場合、その防火壁外の部分については準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

【問 83】 (防火地域) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 準防火地域内の建築物の屋根には、火の粉による延焼防止の性能は要求されない。

2 屋根の防火規制は、住宅についてのみ適用される。

3 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根は、火の粉による建築物の火災の発生を防止するために必要な性能を有するものとしなければならない。

4 防火地域内においては、木造の屋根は一律に禁止されている。

【問 84】 (防火地域) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 防火地域及び準防火地域は、準都市計画区域内にも定めることができる。

2 防火地域及び準防火地域は、市町村の条例で指定する。

3 防火地域及び準防火地域は、特定行政庁が指定する。

4 防火地域及び準防火地域は、都市計画において定める地域地区である。

【問 85】 (建築協定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築協定は、市町村の条例による定めがなくても締結することができる。

2 建築協定を締結するには、協定区域内の土地の所有者等の過半数の合意があれば足りる。

3 建築協定の認可は、市町村長が行う。

4 建築協定を締結するには、協定区域内の土地の所有者等の全員の合意が必要である。

【問 86】 (建築協定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築協定を変更するには、土地の所有者等の過半数の合意があれば足りる。

2 建築協定を廃止するには、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。

3 建築協定の廃止には、特定行政庁の認可は不要である。

4 建築協定を廃止するには、土地の所有者等の全員の合意が必要である。

【問 87】 (建築協定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築協定の効力は、借地権者には及ばない。

2 建築協定は、認可の公告のあった日以後に協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶ。

3 建築協定は、認可の公告のあった日以後に協定区域内の土地の所有者等となった者に対しては、その効力が及ばない。

4 建築協定の効力は、協定に合意した者に対してのみ及ぶ。

【問 88】 (建築協定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 一人協定は、認可の日から5年以内に2以上の土地の所有者等が存することになった時から効力を生ずる。

2 土地の所有者が1人の建築協定（一人協定）は、認可の日から3年以内に2以上の土地の所有者等が存することになった時から効力を生ずる。

3 一人協定は、特定行政庁の認可の日から直ちに効力を生ずる。

4 土地の所有者が1人の場合には、建築協定を定めることはできない。

【問 89】 (建築協定) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 借地権者は、建築協定の当事者となることができない。

2 借地権の目的となっている土地については、土地の所有者と借地権者の双方の合意が必要である。

3 借地権の目的となっている土地については、土地の所有者の合意が必要であり、借地権者の合意は不要である。

4 借地権の目的となっている土地については、借地権者の合意があれば足り、土地の所有者の合意は不要である。

【問 90】 (違反建築物) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 建築監視員は、緊急の必要がある場合でも、工事の施工の停止を命ずることはできない。

2 違反建築物に対する是正命令は、都道府県知事のみが行うことができる。

3 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の所有者等に対して、当該建築物の除却等を命ずることができる。

4 特定行政庁は、違反建築物の工事請負人に対して命令をすることはできない。

【問 91】 建築協定 **建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

1 建築協定においては、建築物の用途、形態及び意匠に関する基準を定めることができる。

2 建築協定区域隣接地を定めておけば、後から協定区域に加入することができる。

3 建築協定は、市町村が条例で建築協定を締結することができる旨を定めた区域内において締結することができる。

4 建築協定においては、建築設備に関する基準を定めることはできない。

【問 92】 H30本試験 問18 **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。〔改題〕**

1 建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。

2 防火地域内にある３階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。

3 ４階建ての事務所の用途に供する建築物の２階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

4 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

【問 93】 R1本試験 問17 **建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

1 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

2 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。

3 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

4 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

【問 94】 (R1本試験 問18) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。〔改題〕**

1 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。

2 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。

3 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の８とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の１を加えた数値が限度となる。

4 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。

【問 95】 (R3-10本試験 問17) **建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。**

1 居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。

2 ４階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が２m以上の通路を設けなければならない。

3 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

4 建築主は、３階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。

【問 96】 R3-10本試験 問18 **次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。**

1 都市計画により建蔽率の限度が10分の６と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の８となる。

2 市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。

3 居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。

4 都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。

【問 97】 R3-12本試験 問18 **次の記述のうち、建築基準法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。**

1 法第68条の９第１項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。

2 都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。

3 第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。

4 建築物の敷地が、法第53条第１項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。

【問 98】 (R4本試験 問18) **次の記述のうち、建築基準法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。**

1 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。

2 その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。

3 法第３章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

4 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

【問 99】 (R7本試験 問17) **建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

1 建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。

2 建築主は、２階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。

3 延べ面積が1,000 m2を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

4 高さ 1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

【問 100】 (R7本試験 問18) **次の記述のうち、建築基準法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。**

1 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。

2 2 階建てかつ床面積1,000 m2の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。

3 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。

4 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。

解答・解説

問1	**4**	「建築」＝新築・増築・改築・移転の4つ（移転も建築）。主要構造部＝壁・柱・床・はり・屋根・階段で、基礎は含まない。事務所は特殊建築物ではない。
問2	**1**	主要構造部に基礎は含まれない（基礎は「構造耐力上主要な部分」）。居室・地階・延べ面積の定義はそのとおり。
問3	**1**	単体規定（構造・防火・衛生・設備）は全国、集団規定（第3章）は都市計画区域・準都市計画区域内だけ。国宝・重要文化財等は建築基準法の適用除外。
問4	**3**	既存不適格建築物は改正規定を適用しない（適合義務なし）が、増改築等をするときは原則適用。特定行政庁＝建築主事を置く市町村ではその市町村長、置かない市町村では都道府県知事。
問5	**4**	特殊建築物＝学校・病院・劇場・百貨店・共同住宅・寄宿舎・旅館・工場・倉庫・自動車車庫など。事務所は特殊建築物ではない（ひっかけ定番）。
問6	**3**	建築＝新築・増築・改築・移転。修繕・模様替・用途変更は「建築」ではない。大規模の修繕・模様替は主要構造部の一種以上について「過半」。
問7	**3**	令和7年改正：階数2以上または延べ面積200㎡超は2号建築物で全国どこでも確認必要。平家200㎡以下（3号）は都市計画区域等の内で新築・増改築・移転のみ必要（大規模修繕は不要）。区域外の平家180㎡は不要、250㎡の倉庫は2号で必要。
問8	**1**	用途変更して200㎡超の特殊建築物（飲食店・共同住宅など）にする場合は確認必要。劇場→映画館は類似用途で不要。200㎡以下は不要。用途変更の完了は「検査」ではなく「届出」。
問9	**2**	増改築・移転が10㎡以内で確認不要になるのは「防火地域及び準防火地域外」の場合だけ。防火・準防火地域内は1㎡でも確認必要。
問10	**3**	確認申請は建築主。審査期間は1号・2号が35日以内、3号が7日以内。確認済証の交付を受けなければ工事に着手できない。
問11	**2**	完了検査申請は工事完了日から4日以内に到達、検査は受理から7日以内。指定確認検査機関も検査・検査済証交付ができ、建築主事等がしたものとみなされる。
問12	**3**	検査済証交付前の使用禁止は1号・2号建築物（2階建て以上または200㎡超など）。3号（平家200㎡以下）は使用できる。例外は特定行政庁等の仮使用認定、または完了検査申請受理日から7日経過。
問13	**1**	中間検査も指定確認検査機関が行える。特定工程終了後4日以内に申請、合格証がないと後続工程に進めない。
問14	**4**	消防同意が不要なのは「防火地域・準防火地域外の住宅（長屋・共同住宅・一定の兼用住宅を除く）」だけ。同意は建築主事等が消防長等に求める。
問15	**4**	建築工事届は建築主、除却届は工事施工者が、いずれも都道府県知事に届け出る（10㎡超の場合）。

問16	**1**	改正で旧4号が廃止され、2階建て以上は全部2号→大規模修繕にも確認必要。平家200㎡以下は3号で都市計画区域等の内なら新築に確認必要、区域外なら不要。200㎡超は2号で全国必要。
問17	**1**	確認等の処分への審査請求先は建築審査会（特定行政庁である市町村・都道府県に置かれる）。特定行政庁の許可には原則として建築審査会の同意が必要。
問18	**4**	平家200㎡以下（3号）は新築・増改築・移転だけ確認必要で、大規模修繕・模様替は不要。200㎡超の特殊建築物（1号）・2階以上（2号）は全国必要。
問19	**3**	20m超→避雷設備、31m超→非常用昇降機、60m超→国土交通大臣の認定（構造方法）。
問20	**2**	採光は住宅の居室で1/7以上（一定の照明設備で1/10まで緩和）。換気は1/20以上で、換気設備を設ければ不要。
問21	**3**	天井高は2.1m以上、一室で異なる場合は「平均」の高さ。地階の居室（住宅・学校・病院・寄宿舎）は防湿等の措置。
問22	**1**	水洗便所が義務なのは下水道処理区域内。便所には直接外気に接する窓が必要（水洗で換気設備があれば不要）。
問23	**1**	クロルピリホスは使用禁止、ホルムアルデヒドは「発散量に応じた内装制限」であり一切禁止ではない（R3問17）。吹付け石綿等は使用禁止。居室を有する建築物には換気設備。
問24	**1**	1,000㎡超→防火壁・防火床で1,000㎡以内ごとに区画。耐火建築物・準耐火建築物等は除外。
問25	**2**	屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーの周囲→1.1m以上の手すり壁・さく・金網（H30問18）。
問26	**2**	令和7年改正：木造は階数3以上・延べ面積300㎡超・高さ16m超のいずれかで構造計算必要。木造以外は階数2以上・延べ面積200㎡超。
問27	**4**	1階3m・2階以上5m。隣地境界線・道路中心線・同一敷地内の2以上の建築物の外壁間の中心線から測る。
問28	**2**	非常用照明は共同住宅の「住戸」には不要（R1問17）。進入口は31m以下の部分の3階以上の階（「全ての階」ではない：H30問18）。
問29	**1**	敷地は道の境より高く、地盤面は周囲の土地より高く。湿潤な土地・出水のおそれが多い土地等は盛土・地盤改良等。排水設備も必要。
問30	**1**	界壁は小屋裏・天井裏に達し、遮音性能を確保（天井が遮音性能を持てば緩和）。階段には手すりが必要だが、高さ1m以下の部分は不要（R7問17）。
問31	**2**	道路＝幅員4m以上（6m区域は6m以上）。位置指定を受けた私道も道路。「2年以内に執行予定・特定行政庁指定」は計画道路の要件。
問32	**1**	2項道路は中心線から水平距離2m（6m区域は3m）の線が境界線。がけ・川等の場合は反対側の境界線から4m。セットバック部分は敷地面積に算入しない。

問33	**4**	接道義務：道路（自動車専用道路等を除く）に2m以上。集団規定なので都市計画区域・準都市計画区域内のみ。
問34	**3**	例外①許可（建築審査会の同意が必要）、例外②認定（4m以上の道に2m以上接する200㎡以内の一戸建て住宅等：同意不要）。
問35	**3**	条例は「付加」のみで「緩和」は不可。対象は特殊建築物・3階以上・延べ1,000㎡超・袋路状道路のみに接する建築物（延べ150㎡超、一戸建て住宅を除く）等。
問36	**2**	道路内建築の例外：地盤面下の建築物、許可を受けた公衆便所・巡査派出所等、許可を受けた公共用歩廊（アーケード）等。
問37	**1**	私道の変更・廃止は接道義務に反する場合、特定行政庁が禁止・制限できる。壁面線（特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定）を越えて建築できないのは壁・柱・高さ2m超の門塀。
問38	**2**	6m区域は特定行政庁が指定。その区域では2項道路の中心線から3m。接道義務の長さは2mのまま。
問39	**4**	位置指定道路：私道で特定行政庁の位置指定を受けたもの。幅員は原則4m以上で、道路内建築制限など道路の規定がそのまま適用。
問40	**4**	セットバック部分は道路とみなされるので、門・塀も建築不可。建蔽率・容積率とも敷地面積に算入しない。所有権は残る。
問41	**3**	住宅・共同住宅が建てられないのは工業専用地域だけ。大学・病院は低層住専・田園・工業・工専で×。小中高校は工業・工専で×。
問42	**1**	保育所・診療所・神社・寺院・教会・巡査派出所・公衆浴場は全地域○。図書館・老人ホームは工専だけ×。
問43	**3**	ホテル・旅館は第一種住居地域（3,000㎡以下）から○。低層・中高層住専、田園、工業、工専は×。
問44	**2**	カラオケボックス・ダンスホールは第二種住居地域から○（二住・準住・工業は10,000㎡以下）。工業専用地域でも○。
問45	**2**	劇場・映画館は準住居地域（客席200㎡未満）から○。近商・商業・準工は制限なし。工業・工専は×。
問46	**3**	料理店・キャバレー・ナイトクラブは商業地域・準工業地域だけ○。個室付浴場は商業地域だけ○。
問47	**3**	一低は兼用住宅（1/2未満かつ50㎡以下）のみ。二低は150㎡以下・2階以下の店舗○。事務所は一低・二低・田園×。R1問18の肢1は「建築できる」が正解。
問48	**2**	用途制限は「過半」。容積率・建蔽率は「加重平均」。混同させる定番。
問49	**2**	用途制限の例外許可：特定行政庁が公開による意見の聴取＋建築審査会の同意を得て許可。

問50	**4**	51条：卸売市場・火葬場・と畜場・汚物処理場・ごみ焼却場等は都市計画で敷地の位置が決定していないと新築・増築不可（特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合等は例外）。対象は都市計画区域内（R3問18）。
問51	**4**	田園住居地域：低層住専と同じ制限＋農産物直売所・農家レストラン（500㎡以内）・農業用倉庫が○。
問52	**4**	病院・大学は低層住専・田園・工業・工専で×。小中高校は工業・工専で×。中高層住専からは大学・病院○。
問53	**1**	12m未満：住居系8地域は×4/10、その他は×6/10。都市計画の容積率との「小さい方」。
問54	**2**	第一種住居地域は住居系なので6m×4/10＝24/10。都市計画の30/10と比べて小さい24/10が限度。
問55	**2**	2以上の前面道路→最大の幅員。
問56	**2**	地階（住宅・老人ホーム等）は1/3まで、車庫は1/5まで、共用廊下・階段・昇降路は全部不算入。
問57	**1**	車庫は1/5まで。備蓄倉庫・蓄電池は1/50、自家発電・貯水槽・宅配ボックスは1/100まで不算入。
問58	**2**	容積率・建蔽率は面積比で加重平均（用途制限の「過半」と区別）。
問59	**4**	特定道路（15m以上）から70m以内、前面道路6m以上12m未満→前面道路幅員を割り増して計算。
問60	**4**	無指定区域の容積率・建蔽率は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
問61	**4**	角地緩和は「特定行政庁が指定する」角地で＋1/10。
問62	**2**	＋1/10：防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火・準耐火建築物等。防火地域内の「準耐火」は加算なし（R1問18）。
問63	**2**	制限なし＝「8/10の地域内」かつ「防火地域内」の「耐火建築物等」の3条件。
問64	**2**	6/10＋準防火地域内の耐火建築物1/10＋特定行政庁指定の角地1/10＝8/10（R3問18）。
問65	**3**	制限なし：派出所・公衆便所・公共用歩廊／公園・広場・道路・川等の内で特定行政庁が許可した建築物／8/10地域内かつ防火地域内の耐火建築物等。
問66	**1**	敷地が防火地域の内外にわたり、建築物の全部が耐火建築物等→敷地全部を防火地域内とみなして建蔽率を緩和。
問67	**3**	敷地面積の最低限度は200㎡を超えてはならない。
問68	**3**	建蔽率も加重平均（R3-12問18の肢4「過半」は誤り）。
問69	**1**	絶対高さ制限（10m・12m）は一低・二低・田園だけ（R4問18の肢4は一住で×）。

問70	**1**	隣地斜線は一低・二低・田園には適用なし（絶対高さがあるから）。
問71	**3**	北側斜線：一低・二低・田園・一中高・二中高。ただし一中高・二中高で日影規制の対象区域内は除外。
問72	**2**	日影規制：条例で対象区域を指定。商業・工業・工専には指定不可。
問73	**3**	低層3地域：軒高7m超または3階以上。その他：高さ10m超。対象区域外でも高さ10m超で冬至日に対象区域内に日影を生じさせるものは対象。
問74	**3**	同一敷地内の2以上の建築物は一の建築物とみなす。特定行政庁の許可（建築審査会同意）で緩和可。条例で指定すれば準都市計画区域にも適用。
問75	**1**	道路斜線は全区域に適用（低層住専も）。
問76	**2**	外壁後退は一低・二低・田園で1.5mまたは1m。天空率で同等以上の採光・通風が確保されれば斜線制限を適用しない。
問77	**4**	防火地域：階数3以上（地階含む）または延べ面積100㎡超→耐火建築物等。それ以外→準耐火建築物等以上。
問78	**2**	準防火地域：4階以上または1,500㎡超→耐火。500㎡超1,500㎡以下→耐火または準耐火。木造2階以下→外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造。
問79	**4**	看板・広告塔の不燃規制は「防火地域」のみ：屋上に設けるもの、または高さ3m超のもの（R1問17）。
問80	**1**	防火・準防火地域内で外壁が「耐火構造」なら隣地境界線に接して建築可（「防火構造」では不可：R3問17）。
問81	**2**	またがる場合は厳しい方（防火地域）の規定を全部に適用。
問82	**4**	防火壁で区画されていれば、防火壁外の部分は緩い方（準防火地域）の規定でよい。
問83	**3**	防火・準防火地域内の屋根は火の粉による延焼を防ぐ構造（不燃材料等）。
問84	**4**	防火・準防火地域は都市計画の地域地区。準都市計画区域には定められない（都市計画法）。
問85	**4**	締結＝全員の合意＋特定行政庁の認可。市町村が条例で締結できる旨を定めた区域内に限る。
問86	**2**	変更は全員の合意、廃止は過半数の合意。いずれも特定行政庁の認可。
問87	**2**	公告後の新所有者等にも当然に効力が及ぶ（全員の合意は不要：R7問18）。
問88	**2**	一人協定：認可日から3年以内に2以上の所有者等が存することになった時から効力。
問89	**4**	借地権の目的となっている土地は借地権者の合意でよい（所有者の合意不要）。
問90	**3**	特定行政庁は建築主・工事請負人・所有者等に除却・使用禁止等を命令。緊急時は建築監視員が仮の使用禁止・工事停止を命令できる（R1問17）。

問91	**4**	協定内容：敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備に関する基準。隣接地を定めれば後から加入可。
問92	**3**	非常用進入口は31m以下の部分にある「3階以上の階」（1×）。防火地域内は10㎡以内の増築でも確認・完了検査が必要（2×）。2階以上のバルコニーには1.1m以上の手すり壁等（3○）。既存不適格建築物に適合義務はない（4×）。
問93	**4**	緊急時の仮の使用禁止命令は可（1○）。災害危険区域は条例で指定（2○）。防火地域内の屋上看板は不燃材料（3○）。非常用照明は共同住宅の「住戸」には不要（4×）。
問94	**2**	一低の兼用住宅は1/2未満かつ50㎡以下なら建築できる（1×）。幼保連携型認定こども園は保育所と同じく全地域○（2○）。防火地域内の「準耐火」建築物に建蔽率加算はない（3×）。袋路状道路のみに接する一戸建て住宅は条例付加の対象外（4×）。
問95	**4**	ホルムアルデヒドは発散量に応じた制限で一切禁止ではない（1×）。敷地内通路の幅員は1.5m以上（2×）。隣地境界線に接して建築できるのは外壁が「耐火構造」のとき（3×）。特定行政庁の仮使用認定で検査済証前の使用可（4○）。
問96	**2**	6/10＋準防火地域内耐火1/10＋角地1/10＝8/10（1○）。用途制限の緩和ができるのは地区計画等であり、集落地区計画ではできない（2×）。居住環境向上用途誘導地区の建蔽率最高限度（3○）。51条の許可（4○）。
問97	**2**	68条の9の条例制定の際に立ち並んでいる道は道路とみなされない（1×）。準工業地域（容積率40/10超）の道路斜線は35m以内で勾配1.5（2○）。第一種住居地域で畜舎は3,000㎡超×（3×）。建蔽率は過半ではなく加重平均（4×）。
問98	**3**	神社・寺院・教会は全地域○（1×）。総合設計で緩和されるのは容積率と高さで、建蔽率ではない（2×）。1.8m未満の道は建築審査会の同意を得て指定（3○）。一住に10m・12mの絶対高さ制限はない（4×）。
問99	**2**	建築基準関係規定への適合も確認対象（1○）。2階建て木造住宅は2号建築物で大規模の修繕にも確認が必要（2×）。1,000㎡超の木造は延焼のおそれのある部分を防火構造（3○）。高さ1m以下の階段に手すり不要（4○）。
問100	**2**	都市再生特別地区では高さも都市計画に適合させ、56条は適用除外（1×）。2階建て1,000㎡の飲食店は一低・二低・一中高・工専・田園で建築できない（2○）。公告後の所有者等には当然に効力が及ぶ（3×）。省エネ改修の容積率超過には特定行政庁の許可が必要（4×）。